

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE II CIVILE
DOTT.SSA MARIA COLOMBA GIULIANO

PROC. CIV. N. 864/2025 R.G. APP.

Nella causa promossa da

SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.P.A.

GIAN BATTISTA BARBACETTO

E

MARCO TRAVAGLIO

con gli Avv.ti Caterina Malavenda e Mariachiara Giampaolo

- appellanti -

CONTRO

MARCO MANCINI

con gli Avv.ti Paolo Panella e Paolo de Miranda

- appellato -

COMPARSA CONCLUSIONALE NELL'INTERESSE DEGLI APPELLANTI.

Con rituale atto di citazione, gli appellanti impugnavano la sentenza **n. 226/2025**, emessa il 5 aprile 2025 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Ravenna, Sezione civile, G.D. Dott. Gianluca Mulà, **notificata il 10 aprile 2025** (cfr. **all. B**) a definizione della causa RG n. 3570/2022, promossa da Marco Mancini, con la quale il Giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda.

Alla cognizione di Codesta Corte di Appello veniva devoluta la sentenza, limitatamente ai capi contrari alle ragioni degli appellanti, perché venissero annullati e/o riformati, previo accertamento dell'erronea applicazione di legge e, comunque, del totale difetto e/o la mera



apparenza e/o contraddittorietà della motivazione, che ha ignorato elementi essenziali ai fini del decidere e applicato in modo erroneo i principi giurisprudenziali in materia, così pervenendo all'esito contestato, con conseguente accertamento della legittimità della loro condotta e rigetto in toto delle domande *ex adverso* formulate, per le ragioni che venivano puntualmente esposte.

In subordine, chiedevano, in ogni caso, la riforma del capo della sentenza, avente ad oggetto le modalità di pubblicazione del dispositivo di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza,

In via preliminare:

- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n. 226/2025, emessa dal Tribunale di Ravenna nella causa n. 3570/2022 R.G., relativamente al capo 11) di cui al punto f) del dispositivo o, in subordine, procedere in tal senso, all'esito dell'udienza di discussione di cui si chiede sin d'ora la fissazione, prima dell'udienza di merito;

Nel merito:

in principalità:

- in riforma della sentenza di primo grado e segnatamente dei capi da 8) a 12) di cui ai punti da a) a f) del dispositivo, per i motivi dedotti nel presente atto, rigettare, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione, integralmente o nella misura che risulterà in eccesso a seguito della riforma, alla SEIF che l'ha anticipata, della somma, incassata in forza della sentenza di primo grado, con rivalutazione e interessi da applicare come nella sentenza di primo grado;*
- in ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione di compensi e spese legali relativi al giudizio di primo grado in favore degli appellanti;*
- con vittoria di spese, competenze e compensi di causa del presente grado giudizio;*

in subordine:

- in riforma del capo 11) di cui al punto f) del dispositivo della sentenza impugnata, disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza per una volta nelle pagine interne del quotidiano e della motivazione per tre giorni sul sito.*

Nel giudizio così promosso, si costituiva l'appellato, rassegnando le seguenti conclusioni:



"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione reietta: in via preliminare:

- *rigettare l'istanza di sospensione della sentenza n. 226/2025 del Tribunale Civile di Ravenna pubblicata il 05.04.2025 come richiesta nei modi e nei termini dagli appellanti; in via principale:*
- *rigettare le domande tutte svolte dalla società Editoriale Il Fatto S.p.A. in persona del legale rappresentante protempore, dal Dott. Travaglio Marco e dal Dott. Barbacetto Gian Battista, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi in narrativa, e conseguentemente confermare la sentenza per quanto impugnato da controparte; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio oltre spese forfettarie del 15% iva e contributi come per legge".*

All'udienza dell'11 novembre 2025, da tenersi in presenza, come desumibile dal provvedimento di differimento della prima udienza, notificato alle parti il 4 agosto 2025, il Consigliere istruttore rimetteva al Collegio l'istanza di sospensiva e, ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base di quanto già in atti, concedeva i termini di rito, ex art. 352, comma 1 c.p.c. e fissava, per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 24 marzo 2026, che sostituiva ex art. 127 c.p.c. con il deposito di separato foglio contenente note d'udienza.

Il Collegio fissava, per l'esame della istanza di sospensiva, l'udienza del 21 novembre 2025 e, ritenuto che l'istanza ex art. 283 c.p.c. fosse meritevole di accoglimento, sospendeva il capo f) del dispositivo, esonerando gli appellanti dalla pubblicazione della sentenza.

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO.

Con atto di citazione 12 dicembre 2022, Marco Mancini conveniva in giudizio Gian Battista Barbacetto, quale autore dell'articolo, dal titolo "*Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte*", Marco Travaglio, quale direttore responsabile del quotidiano e la Società Editoriale Il fatto S.p.A., quale editrice dello stesso, rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione reietta:

in via principale:

- **accertare e dichiarare** che l'articolo pubblicato sul quotidiano "*Il Fatto Quotidiano*" del 08.10.2021 alle pagg. 14 e 15 a firma di Barbacetto Gian Battista, detto Gianni,



dal titolo "Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte", corredato da due immagini che ritraggono il Dott. Mancini contiene espressioni diffamatorie gravemente lesive dell'onore, della reputazione e di tutti i diritti della personalità dell'attore;

- *per l'effetto **condannare** i convenuti tutti in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dall'attore complessivamente nella misura di euro 250.000,00 ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, così come descritto in narrativa o accertato in corso di causa;*

in subordine

- *per l'effetto **condannare** i convenuti in relazione alla specifica responsabilità attribuibile anche in riferimento alle previsioni di concorso nel reato di diffamazione e di risarcimento da fatto illecito di cui all'art. 2043 Cod. civ. e/o di responsabilità dei padroni e committenti di cui all'art. 2049 Cod. civ. per non aver tempestivamente rimosso l'articolo in contestazione nella misura di euro 250.000,00 ovvero in quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;*

in ogni caso

- *per l'effetto **condannare** i convenuti tutti in solido tra loro alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della Legge n. 47/1948 nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;*
- ***ordinare** la rettifica del servizio diffamatorio con debita comunicazione disposta sul quotidiano nonché l'adeguata pubblicazione della sentenza di condanna su "Il Fatto Quotidiano" stesso oltre che sui quotidiani "Il Resto del Carlino", "Il Corriere delle Sera", "La Repubblica", "Il Giornale";*
- ***con vittoria** di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre spese forfettarie del 15%, iva e, iva e contributi come per legge.*

In via istruttoria:

Si chiede fin d'ora l'ammissione di prova per testi sui fatti indicati in premessa con riserva di indicare i nominativi e di formulare gli opportuni capitoli.

Con ogni più ampia riserva di produrre documenti, formulare istanze e chiedere l'assunzione di mezzi di prova nel proseguo".

Nel giudizio così promosso, si costituivano i convenuti, d'ora in avanti anche appellanti, rassegnando le seguenti conclusioni:



"Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis rejectis:

nel merito:

- rigettare, perché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, le domande ex adverso formulate;
- accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità, prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c.;

in via istruttoria:

- ci si riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed eccepire, anche articolando mezzi istruttori, a mezzo memorie, per il deposito delle quali, fin da ora, si chiede la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, nn. 1), 2) e 3) c.p.c.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa".

All'udienza del 13 giugno 2023, tenutasi in modalità cartolare, previo il deposito di note scritte, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 28 novembre 2023.

Le parti depositavano memorie e il Giudice, all'esito dell'udienza, svoltasi in modalità cartolare e previo il deposito di note scritte, con ordinanza 15 dicembre 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8 ottobre 2024, concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.

1. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Con sentenza n. 226/2025, qui impugnata, il Tribunale accoglieva sia pure parzialmente la domanda dell'odierno appellato, limitatamente ad uno solo degli incisi contestati.

La sentenza, notificata e depositata nel fascicolo di parte, così disponeva:

*<Così recita l'articolo di giornale ritenuto diffamatorio, intitolato "Mancini insegna **quel segreto di Stato che lo salvò due volte**": "Paradossale la lezione sul segreto di Stato tenuta ieri da Marco Mancini all'università di Pavia. Parlando di corda in casa dell'impiccato, l'ex agente segreto Mancini ha citato istituzioni, codici, articoli e commi, **senza mai fare alcun riferimento esplicito al sequestro di persona per cui è stato condannato a 9 anni da una Corte d'appello, per poi essere prosciolto dalla Cassazione proprio grazie al segreto di Stato. E poi di nuovo salvato, sempre dal segreto di Stato, per i dossieraggi illegali Telecom. Mancini, l'uomo che fu salvato due volte (dal***



segreto di Stato), diventa professore di segreto di Stato. Come se Franco Freda (assolto per la strage di piazza Fontana) fosse chiamato all'università a far lezione su piazza Fontana. Nell'aula non è mai risuonato il nome della vittima, Abu Omar, sequestrato nel 2003 a Milano da un gruppo della Cia con l'appoggio di Mancini e del Sismi (il servizio segreto militare) di Niccolò Pollari e poi portato in Egitto dove fu per mesi torturato. Il pensiero va a un illustre docente della stessa università di Pavia, il professor Vittorio Grevi, che fino alla fine della sua vita criticò, con raffinati argomenti giuridici, l'allargamento dei confini del segreto di Stato che salvò Pollari e Mancini. Ma nessuno li ha ricordati ieri. Ecco allora almeno i fatti, dimenticati nella lezione-autodifesa dell'ex agente del Sismi e poi dirigente del Dis (l'agenzia che coordina i servizi di sicurezza per l'interno e per l'estero, andato in pensione dopo lo strano incontro segreto in autogrill con Matteo Renzi). **Mancini è prosciolto, grazie al segreto di Stato, in primo grado e in appello dall'accusa di sequestro di persona. Svolta in Cassazione: proscioglimento annullato perché il segreto di Stato non può mai coprire un fatto-reato. Così il nuovo processo d'appello nel 2013 condanna Mancini a 9 anni di reclusione e Pollari a 10. Ma intanto il segreto di Stato sul caso Abu Omar è confermato dai governi che si succedono (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi), che aprono conflitti d'attribuzione tra poteri dello Stato, ricorrendo alla Corte costituzionale contro pm e giudici. La sentenza della Corte nel 2014 estende il segreto di Stato ai documenti del processo Abu Omar, sostenendo che copre non un fatto-reato, ma gli assetti interni dei servizi di sicurezza e i loro rapporti con la Cia. La Cassazione a questo punto non può che prendere atto della pronuncia della Consulta e annullare le condanne a Mancini, Pollari e altri tre agenti del Sismi: improprocessabili per segreto di Stato.** Sarà la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo (Cedu), nel 2016, a stabilire che l'Italia ha violato cinque diritti sanciti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo: la proibizione di trattamenti umani degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a effettivi rimedi giudiziari, il diritto al rispetto della vita familiare. "Le autorità italiane erano a conoscenza che Abu Omar era stato vittima di un'operazione di extraordinary rendition cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero", scrive la Cedu; nonostante ciò, "l'Italia ha applicato il legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e tale da assicurare che i responsabili del rapimento, della detenzione illegale e dei maltrattamenti ad Abu Omar



*non dovessero rispondere delle loro azioni". La sentenza di Strasburgo riconosce il buon lavoro dei magistrati, i pm di Milano Ferdinando Pomarici e Armando Spataro e i giudici che hanno condannato: "Nonostante gli sforzi degli inquirenti e giudici italiani, che hanno identificato le persone responsabili e assicurato la loro condanna, questa è rimasta lettera morta a causa del comportamento dell'esecutivo". Ma tutto ciò gli studenti del professor Alessandro Venturi, che ha invitato Mancini in cattedra, non lo hanno sentito. Hanno sentito disegnare una confusa e vecchia visione dello Stato panopticon (come il carcere di Santo Stefano, o meglio di Bentham) che tutto vede senza essere visto. Hanno sentito parlare di diritto alla difesa da garantire a tutti (anche ad Abu Omar torturato in Egitto?). Hanno sentito proclamare il divieto al testimone di violare il segreto di Stato (ma Mancini era imputato, non testimone, e la Costituzione garantisce sopra tutto il diritto alla difesa). La Cosa più insopportabile era l'atteggiamento vittimista che aleggiava nell'aula di Pavia: "Dobbiamo saper andare contro il pensiero unico, superare il mainstream e gli attacchi della stampa", dicevano. Davvero curioso, in bocca a chi, difeso da quasi tutta l'informazione, è saldamente **al centro del potere – il potere vero, forte, intoccabile, armato, segreto – che lo ha due volte salvato incrinando delicatissimi equilibri istituzionali e obbedendo a fortissime alleanze internazionali**. Alla fine, il panopticon ha vinto."*

Si tratta, come emerge dalla semplice lettura dell'articolo, di un articolo fortemente critico principalmente nei confronti della scelta del prof. Alessandro Venturi, docente presso l'Università di Pavia, di invitare a tenere un seminario sul segreto di Stato proprio Marco Mancini.

Scelta, questa, ritenuta inopportuna a causa delle vicende giudiziarie che avevano interessato Marco Mancini in qualità di imputato.

Questi, in due occasioni, a dire del convenuto autore dell'articolo, era stato "salvato", cioè prosciolto, grazie a quel segreto di Stato sul quale era chiamato a svolgere una lezione.

*Accanto alla critica rivolta all'Università **si colloca quella diretta nei confronti all'attore stesso e, più in generale, alla gestione da parte delle istituzioni** – Corte costituzionale compresa – del caso Abu Omar, Imam islamico sospettato di terrorismo e sequestrato dalla CIA con la complicità – secondo la tesi accusatoria e secondo quanto sostenuto dalla sentenza della Corte d'appello di Milano del 12.2.2013 (l'unica corte di merito*



che ha potuto considerare le fonti di prova successivamente ritenute inutilizzabili a causa del segreto di Stato) – dei servizi segreti italiani.

Dunque, la verifica della sussistenza dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p., una volta acclarato sotto il profilo oggettivo che l'articolo lede la reputazione dell'attore, va svolta avendo riguardo al diritto di critica.

4. È appena il caso di osservare che sull'oggettiva lesività dell'articolo della reputazione del Mancini non possono residuare dubbi, per il fatto che **l'espressione "salvato dal segreto di Stato" implica necessariamente che Marco Mancini non sia stato riconosciuto colpevole solamente grazie al segreto di Stato e che, quindi, era in realtà colpevole degli illeciti richiamati nell'articolo. La propalazione di una notizia per cui un determinato soggetto sia colpevole di un reato è, sotto il profilo squisitamente oggettivo e dunque a prescindere dall'esistenza di una causa di giustificazione che scrimini tale condotta, evidentemente ex se lesiva della reputazione.** Acclarata la tipicità del fatto e non potendosi dubitare della sussistenza del dolo del giornalista quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale – su cui il convenuto Barbacetto nulla dice – occorre dunque incentrare l'indagine sulla sussistenza della scriminante del diritto di critica.

5. Svolta tale doverosa premessa, è adesso opportuno richiamare i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza relativamente ai confini del diritto di critica, superati i quali il fatto non è scriminato e mantiene quindi la propria illiceità.

5. Occorre, quindi, innanzitutto verificare se i convenuti abbiano raggiunto la prova che i fatti posti a base della critica contenuta nell'articolo siano veri o che il giornalista li abbia legittimamente ritenuti tali...

Il convenuto Barbacetto fa riferimento, per esprimere il proprio giudizio negativo, a due distinte vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'attore: la prima riguarda il caso Abu Omar e la seconda il caso dei "dossieraggi illegali Telecom". Come già detto, l'assunto da cui parte il giornalista è che Marco Mancini fosse colpevole di fatti penalmente rilevanti in entrambi i processi, e che abbia evitato la condanna soltanto perché il segreto di Stato ha impedito di considerare delle fonti di prova da cui emergeva la colpevolezza.

6. Con riguardo alla prima vicenda giudiziaria, ritiene il giudicante che l'onere della prova gravante sui convenuti debba ritenersi raggiunto...



Orbene, l'iter giudiziario sopra riportato e, soprattutto, l'apparato motivazionale della sentenza n. 20447/2014 rende evidente che **il fatto a base della critica – ossia che Marco Mancini era stato salvato dal segreto di Stato – non può essere ritenuto falso. Ciò con la necessaria precisazione che, in questa sede, la verità di tale fatto va rettamente intesa, nel rispetto della presunzione di innocenza, non nel senso che il Mancini sarebbe stato certamente condannato, ma nel senso che il giornalista ritiene legittimamente che egli abbia commesso il reato ascritto e che della verità così intesa sia stata raggiunta la prova (che, non vertendosi in un processo penale, non deve essere ogni oltre ragionevole dubbio).**

Svolta questa doverosa premessa, non può non osservarsi che, allorquando le fonti di prova successivamente ritenute coperte dal segreto di Stato erano state utilizzabili, la Corte d'appello di Milano era pervenuta a una sentenza di condanna.

Detti supporti probatori erano stati ritenuti solidi dalla Corte di Cassazione, che ha esplicitamente annullato la sentenza soltanto perché essi non erano più legittimamente utilizzabili, senza peraltro astenersi dal descrivere i fatti che ne risultavano, dai quali emergeva la penale responsabilità del Mancini.

Depurata l'espressione "salvato dal segreto di Stato" dagli accenti accattivanti del linguaggio giornalistico, è dunque sostanzialmente vero, secondo la nozione di verità sopra delineata e secondo la soglia di prova qui richiesta, che Marco Mancini sia stato assolto a causa del segreto di Stato.

Il primo dei tre requisiti del diritto di critica (verità – come sopra rettamente intesa con riguardo al diritto di critica – continenza e interesse pubblico) è perciò sussistente relativamente alla vicenda Abu Omar...

7.....

8. Non risulta, invece, rispettato il requisito della verità relativamente alla seconda vicenda giudiziaria richiamata nell'articolo.

Si è già detto che anche rispetto a tale vicenda **il giornalista ritiene che Mancini fosse stato salvato dal segreto di Stato;** e l'espressione "salvato dal segreto di Stato", infatti mai utilizzata dalla difesa dei convenuti, che adoperano quella maggiormente neutra di "beneficiario del segreto di Stato", **veicola in modo inequivocabile la notizia che, altrimenti, Mancini sarebbe stato ritenuto colpevole.**



Ebbene, ripercorrendo anche in tal caso l'iter giudiziario, stavolta in alcun modo descritto dall'articolista, emerge che così non è perché non si desume che il Mancini fosse colpevole rispetto ai reati ascritti e che invece sia stato assolto per via dell'inutilizzabilità delle fonti di prova dovuta al segreto di Stato.

A Marco Mancini erano contestati i reati di: partecipazione con ruolo organizzativo all'associazione per delinquere; concorso in rivelazione di segreti di ufficio per fini di profitto patrimoniale (art. 326, comma 3 c.p.); corruzione propria passiva.

La sentenza ex art. 425 c.p.p. del 28.5.2010 del Gup del Tribunale di Milano aveva dichiarato "il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato Mancini. Improcedibilità con la formula della non commissione del fatto per il reato associativo sub 1) **e con formule diverse relative ai reati di rivelazione di segreti ex art. 326 c.p.c (capo 15) e di corruzione (capo 16) correlate ai 33 casi di pratiche o dossier formati con il contributo informativo del Mancini: insussistenza del fatto per tre pratiche cui risulta estraneo un qualsiasi contributo dell'imputato; improcedibilità per l'esistenza di segreto di Stato per dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Capo del Governo; prescrizione ovvero non commissione del fatto per venti pratiche per le quali è possibile rinvenire in atti fonti integrative di prova non coperte da segreto, che però presentano profili di equivocità valutativa non forieri di esiti dibattimentali favorevoli alla pubblica accusa". (pag. 10 doc. 8 parte attrice).**

Relativamente ai fatti per i quali era stato posto il segreto di Stato (dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie secretate dal Presidente del Consiglio), il Gup scrive che "...la obbligatorietà della declaratoria discende direttamente oltre che dalla norma, dalla interpretazione di questa conseguita alla sentenza della Corte cost. n. 106 del 2009" e precisa che "...tutti i fatti ascritti al Mancini nel presente procedimento sono omogeni quanto a consistenza e qualificazione delle imputazioni..." (cfr. doc. 7 di parte attrice, da pag. 29).

Con sentenza n. 1265/2011 depositata il 3.5.2012 la Cassazione penale ha confermato la sentenza del Gup di Milano, rilevando, quanto alle pratiche relativamente alle quali era stata dichiarata **l'improcedibilità dell'azione per l'esistenza del segreto di Stato, che per tali pratiche la secretazione degli atti costituiva una barriera conoscitiva insormontabile.**



Se, allora, nel caso Abu Omar può affermarsi che il segreto di Stato ha salvato Marco Mancini perché in assenza di questo egli era stato condannato (e dalle motivazioni della sentenza della Cassazione del 2014 emerge che la condanna sarebbe stata con tutta probabilità confermata in sede di legittimità), lo stesso non può dirsi con riguardo al caso dei c.d. dossieraggi Telecom, che ha trovato definizione con la sentenza n. 1265/2011.

In realtà, in tal caso il segreto di Stato ha impedito ogni conoscenza dei fatti, che mai sono stati conosciuti, contrariamente a quanto accaduto nel caso Abu Omar, e nulla autorizza a ritenere, come invece fa l'articolo, che, qualora le fonti di prova coperte da segreto fossero state conoscibili, Marco Mancini sarebbe stato condannato; anzi, le affermazioni del Gup di Milano sopra riportate lasciano pensare – ma è evidente che ci si può limitare ad una mera supposizione in proposito – l'esatto contrario.

Ne deriva che, in parte qua – e precisamente laddove il giornalista afferma che Mancini era stato "salvato, sempre dal segreto di Stato, per i dossieraggi illegali Telecom. Mancini, l'uomo che fu salvato due volte (dal segreto di Stato), diventa professore di segreto di Stato" – la libertà di critica del convenuto non risulta scriminata, poiché si fonda – anche – su un fatto che non risponde al requisito della verità.

Non può perciò in alcun modo affermarsi la legittimità dell'opinione del giornalista per cui il Mancini avrebbe commesso i reati ascrittigli nel processo Telecom, poiché si tratta di un'opinione che non si fonda su fatti veri o putativamente tali; altrimenti, si legittimerebbero condanne mediatiche non fondate su un accertamento dei fatti in sede giudiziale.

Ne consegue che la propalazione di detta critica certamente lesiva della reputazione e dell'onore dell'attore, non risulta, limitatamente al profilo sopra richiamato, scriminata e torna a colorarsi di illiceità.

Deve perciò accertarsi la responsabilità del convenuto Barbacetto ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p., sussistendo sia l'elemento materiale del reato di diffamazione aggravato dall'utilizzo del mezzo della stampa, ex art. 595, comma 3, c.p., sia l'elemento soggettivo del reato costituito dal dolo generico.



La responsabilità del giornalista comporta, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47/1948, la responsabilità dell'editore in solido con il giornalista per il reato, incidentalmente accertato in questa sede, commesso col mezzo della stampa. Ancora, va affermata la responsabilità del direttore Marco Travaglio per omesso controllo colposo.

In proposito, la S.C. afferma che "La responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione. Tali attività non si esauriscono nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza "ex post" sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10252 del 12/05/2014 (Rv. 631162 - 01).

Il direttore avrebbe, dunque, dovuto verificare la verità dei fatti posti a base della critica e, non avendolo fatto, è responsabile dei danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa derivata dalla pubblicazione dell'articolo.

Al contrario, non è possibile ritenere, non essendo emerso alcun elemento nel senso di ritenere sussistente un dolo generico, neppure nella specie del dolo eventuale, in capo al convenuto Travaglio, che egli abbia concorso dolosamente nel delitto di diffamazione.

9. Deve quindi procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante all'attore, tenuto conto dei limiti entro i quali è stata riconosciuta la portata diffamatoria dell'articolo in questione e secondo i criteri dettati dalle tabelle milanesi sul punto....

Detti criteri sono: notorietà del diffamante; carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato; natura della condotta diffamatoria; reiterazione della condotta; collocazione dell'articolo, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo; intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione; mezzo di diffusione; risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie; natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato; reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale).



In base a detti criteri, la diffamazione viene, nelle tabelle milanesi, collocata in cinque diverse categorie: diffamazione di tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale gravità.

Per la prima categoria, il risarcimento va da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00; per la seconda, da euro 11.750,00 ad euro 23.498,00; per la terza, da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00; per la quarta, da € 35.247,00 ad euro 58.745,00; per la quinta, da € 58.745.

Considerato che l'attore era sì un soggetto noto al pubblico – proprio per le stesse vicende rievocate nell'articolo – e che ricopriva incarichi istituzionali, ma che egli era in pensione, che si tratta di un singolo articolo, che l'articolo era collocato sì in un giornale a tiratura nazionale ma alle pagg. 14 e 15 della sezione di cronaca, in basso, che non risulta che la notizia abbia avuto grande risonanza mediatica, che non sono state provate conseguenze particolari sulla vita del diffamato e, infine, che la reputazione del diffamato era già in parte compromessa a causa dei procedimenti penali di cui si è dato conto, si ritiene equo collocare l'ipotesi diffamatoria in discorso nella categoria delle diffamazioni di modesta gravità.

In conclusione, e tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato, il risarcimento del danno va liquidato in € 12.000,00, da devalutarsi alla data dell'evento e da rivalutarsi con interessi alla data della presente decisione (cfr. S.U. 1712/1995).

10. *Va aggiunta, ai sensi dell'art. 12 l. n. 47/1948, la somma di € 2.400, pari a 1/5 dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno (importo tendenzialmente calcolato in una percentuale da 1/8 a 1/3 del risarcimento liquidato a titolo di danno, secondo le tabelle milanesi) ...*

11. ***Vista la richiesta attorea e ritenuti sussistenti i presupposti per un risarcimento in forma specifica, in applicazione dell'art. 2058 c.c. va disposta la condanna dei convenuti alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza in una pagina a scelta dei convenuti del quotidiano con un richiamo in prima pagina ("si pubblica a pag. x il dispositivo della sentenza n. ____ del Tribunale di Ravenna relativa all'articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021"), con l'indicazione che sarà possibile leggere la sentenza per esteso in un'apposita sezione online del giornale.***

Nell'edizione online, all'apertura della pagina web, dovrà comparire un pop up recante la seguente dicitura: "clicca qui per leggere la sentenza per esteso relativa all'articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021".

La pubblicazione dovrà avvenire per 3 giorni consecutivi.



Si ritiene di disporre la condanna alla pubblicazione solamente sul Fatto Quotidiano e non anche su altre testate, non risultando che la notizia falsa su cui si fonda la critica sia stata ripresa da altri quotidiani.

12. *Le spese legali vanno liquidate come da dispositivo".*

2. I FATTI.

Pochi i fatti, rilevanti ai fini del decidere.

Com'è chiaramente desumibile fin dal titolo –“*IN CATTEDRA A PAVIA- Mancini insegna quel segreto di Stato che lo salvò due volte*”- nonché dal sommario, collocato all'interno del testo –“*PARADOSSI- L'ex Sismi in aula ha dimenticato di citare il caso Abu Omar*”- l'articolo per cui è causa, di natura squisitamente critica, aveva ad oggetto la lezione, realmente tenuta dall'attore, d'ora in avanti anche l'appellato presso l'Università di Pavia, su un argomento, il segreto di Stato, sul quale egli, secondo il giornalista, aveva una certa competenza specifica, non solo per aver fatto parte dei servizi segreti italiani per tutta la sua vita professionale, ma anche, rilevava il giornalista, per averne **beneficiato** due volte: **il fatto storico, da cui la critica trae spunto, è vero** e lo stesso appellante lo ha documentato.

Tale presupposto, com'è noto e per costante giurisprudenza, legittima le censure argomentate che da esse traggono spunto.

Perciò, solo la lettura in malam partem dell'inciso, riguardante la seconda apposizione del segreto di stato, legittimamente patrocinata da controparte, ma fatta propria in violazione di legge dal Giudice a quo e la individuazione di **un fatto diverso e non menzionato nell'articolo** ha consentito di considerare violato il limite della verità, in relazione al diritto di critica e di negare, così, l'applicazione della conseguente scriminante all'autore dell'articolo, che ha adempiuto all'onere di provare i fatti storici, da cui ha preso spunto la critica che ha svolto.

È vero, infatti, che il 7 ottobre 2021, presso l'Università di Pavia (**cfr. doc. 2 fasc. I parte**) l'appellante aveva tenuto una lezione sul segreto di Stato, come anche altri media avevano raccontato (**cfr. doc. 3 e 4 fasc. I parte**) dando altresì notizia che, a causa di tale scelta, l'ex PM Armando Spataro, professore a contratto presso la facoltà di giurisprudenza nello stesso ateneo, aveva lasciato l'incarico, in polemica per quella presenza (**cfr. doc. 5 fasc. I parte**).



È vero che il processo per concorso nel sequestro pluriaggravato di Abu Omar, in cui era l'appellato era imputato, si era concluso, dopo una condanna a 9 anni di reclusione, non con la sua assoluzione nel merito bensì, giusto ricorso dei suoi difensori, interposto per la illegittima utilizzazione di notizie coperte da segreto di Stato e travisamento delle sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato (**cfr. doc. 6 di controparte**).

È vero che il c.d. processo Telecom, che lo vedeva imputato di associazione per delinquere, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, si era concluso con sentenza di non luogo a procedere, in massima parte per l'apposizione del segreto di Stato, giusto il suo dispositivo: *"Improcedibilità con la formula della non commissione del fatto per il reato associativo sub 1) e con formule diverse relative ai reati di rivelazione di segreti ex art. 326 c.p. (capo 15) e di corruzione (capo 16) correlate ai 33 casi di pratiche o dossier formati con il contributo informativo di Mancini: insussistenza del fatto per tre pratiche cui risulta estraneo un qualsiasi contributo dell'imputato; improcedibilità per l'esistenza di segreto di Stato per dieci pratiche non supportate da dati diversi da quelli desumibili dalle notizie segretate dal Capo del Governo; prescrizione ovvero non commissione del fatto per venti pratiche per le quali è possibile rinvenire in atti fonti integrative di prova non coperte da segreto, che però presentano profili di equivocità valutativa non forieri di esiti dibattimentali favorevoli alla pubblica accusa"* (**cfr. doc. 8 di controparte**).

La cassazione avrebbe rigettato il ricorso, proposto dalla procura (**cfr. doc. 6 fasc. I parte**) confermando, in particolare, **l'improcedibilità dell'azione penale** per dieci delle pratiche contestate, **per l'esistenza del segreto di Stato** e la prescrizione per le altre venti.

Dunque, **è vero** che, stando alla motivazione del Gup, il segreto di stato aveva di fatto comportato **non solo la improcedibilità** per i dieci capi che si fondavano, sul piano probatorio, solo su fonti coperte da quel segreto, ma anche **la prescrizione** degli altri venti che si fondavano, sempre sul piano probatorio, su quelle fonti e su altre non coperte dal segreto, queste ultime evidentemente non sufficienti per mandarlo a giudizio, siccome non foriere *"di esiti dibattimentali favorevoli alla pubblica accusa"*; ma anche e a contrario neppure così irrilevanti da condurre ad un proscioglimento: la prescrizione, com'è noto, si applica solo se è impossibile prosciogliere allo stato degli atti.



Dunque, il segreto di stato, aveva "salvato" l'appellato anche da questo secondo processo, avendo inibito l'uso di elementi di prova che ne avrebbero causato il rinvio a giudizio e non certo dalla condanna, visto che il giornalista non dice mai questo.

Fin dal titolo "*Mancini insegna **quel segreto di Stato che lo salvò due volte***", in cui non si parla di condanna e ancora nel testo, in cui si parla sì della condanna, poi vanificata dal segreto di stato - *al sequestro di persona per cui è stato condannato a 9 anni da una Corte d'appello, per poi essere prosciolto dalla Cassazione proprio grazie al segreto di Stato*- ma anche di un salvataggio per i dossieraggi illegali di Telecom, ma non da condanna certa.

A leggere quel che è stato scritto, dunque, è chiaro che, secondo il giornalista, il segreto di stato ha sottratto l'appellato a ben due processi, indipendentemente dal loro possibile e potenziale esito, rendendo ineludibile **l'arresto immediato dell'azione penale e impossibile la eventuale condanna dell'imputato**, cui il segreto lo aveva di fatto e potenzialmente sottratto.

Per concludere, in punto di fatto, per quel che qui rileva ove si eserciti il diritto di critica, come fatto dal giornalista, dunque, **è vero che, per ben due volte**, l'appellante ha beneficiato del segreto di Stato, quale causa di improcedibilità dell'azione penale, promossa nei suoi confronti ed è stato così **salvato** dai relativi processi, **oltre che dalle possibili ed ipotetiche condanne**.

La domanda formulata nella presente sede, avuto riguardo al secondo processo, sarebbe stata, dunque, palesemente infondata, se il Giudice a quo non avesse offerto un'interpretazione dissonante dello scritto e del pensiero del giornalista, **non confortato da quel che ha scritto davvero**, prendendo le mosse **da un fatto non storico - rectius, in realtà una valutazione del Giudice a quo - diverso** da quello desumibile dall'articolo, quale presupposto in fatto del pensiero articolato.

3. I MOTIVI DI APPELLO.

La sentenza è stata impugnata con due distinti motivi, il primo dei quali attiene al merito, avendo gli appellanti eccepito violazione di legge e/o dei principi in tema di esercizio del diritto di critica, avendo il Giudice a quo fondato la condanna su un'interpretazione non consentita dell'articolo e del pensiero del giornalista, individuando erroneamente il fatto storico da cui aveva preso le mosse e la cui condotta avrebbe dovuto esser ritenuta legittima e inidonea a generare danni risarcibili, avendo lo stesso esercitato legittimamente il diritto



di critica. Hanno eccepito altresì il difetto di motivazione, che risulta contraddittoria ed apodittica.

Hanno rilevato, in particolare, come le premesse da cui il Giudice a quo ha preso le mosse, per accogliere la domanda, negando la invocata scriminante, siano errate in punto di fatto e di diritto.

Com'è noto, infatti, il segreto di stato, se apposto su atti e documenti, impedisce al giudice di accertare la verità dei fatti, di valutare le prove a carico dell'imputato, di processarlo e di condannarlo, prognosi infausta quest'ultima che risulta impossibile da formulare, trattandosi appunto di atti, documenti e prove inaccessibili.

Dunque, è da escludersi che il giornalista avesse voluto dire quel che il Giudice a quo ha inteso, essendo piuttosto quella ipotizzata in sentenza un'eccezione, rispetto al momento in cui il segreto di stato interviene a favore dell'accusato.

Esso, infatti, di norma interviene subito o all'esito delle indagini e "salva" l'imputato dal processo, paralizzando l'azione penale e impedendo che esso possa celebrarsi o fermandolo in limine.

Raramente, dunque, esso giunge a salvarlo da una condanna, in genere neppure ipotizzabile o preventivabile, in difetto di elementi utilizzabili a tal fine, siccome coperti dal segreto ab origine.

Solo se esso viene apposto, assai raramente in verità, quando il giudizio è in stato avanzato, rendendo inutilizzabili atti, documenti e prove, già note ai giudici e alle parti, come avvenuto per il processo per il sequestro di Abu Omar, la prognosi sulla eventuale condanna risulta più agevole, ma comunque non certa, come il Giudice a quo ha sostenuto, traendo tale personale convinzione dalle sentenze, emesse nel corso del processo, prima della apposizione del segreto di stato, ma elaborando un pensiero che non era quello del giornalista, così come desumibile dal suo articolo.

È vero che a quel processo, proprio per la sua particolare natura e per il momento in cui era intervenuto il segreto di stato, il giornalista ha dedicato spazio e attenzione, ma questo non vuol dire affatto che, presumendo una condanna certa, egli abbia scritto o insinuato che quel segreto aveva salvato l'appellato da quell'esito infausto, dandolo per certo.

È palese, perciò, che quella assai particolare situazione non possa essere in alcun modo assimilata – né lo ha fatto il giornalista – alla vicenda c.d. Telecom, dove il segreto è stato apposto in modo assai tempestivo, impedendo qualsivoglia valutazione, che andasse oltre



quello che il portato probatorio utilizzabile assai limitato consentiva di fare.

Il solo profilo che li accomuna, dunque, è l'intervento del segreto di stato e **le conseguenze favorevoli che in entrambi i casi** ne erano derivati per l'interessato.

Mai, dunque, il giornalista avrebbe potuto intendere, per quel che riguarda quest'ultimo processo, quel che il Giudice a quo gli ha messo in bocca, anzi sulla penna, vale a dire che il segreto di stato aveva salvato l'appellato da una seconda sicura condanna, senza che nel testo si rinvenissero elementi utili per sostenerlo.

E se quest'esito avrebbe potuto desumersi, **come fatto anche dal Giudice a quo, ma senza che sia mai stato scritto**, sulla scorta della ricostruzione puntuale, operata nell'articolo, del caso Abu Omar, è da escludersi che analogo ragionamento possa aver interessato anche la seconda vicenda che, perciò, non viene ricostruita, ma solo menzionata sinteticamente nell'articolo, per quel **solo dato in comune** con la prima.

Mai il giornalista ha parlato di salvataggio alludendo ad una condanna più o meno sicura, come asserito nell'impugnata sentenza: questa interpretazione non è sorretta dal testo dell'articolo, in cui la vicenda Telecom è citata, senza alcun particolare, **lo si ripete**, solo perché l'apposizione di quello stesso segreto aveva sottratto e per la seconda volta l'appellato ai suoi giudici.

Apodittica e immotivata, dunque, è la motivazione nella parte in cui, prima individua **il fatto storico**, la cui esistenza avrebbe scriminato la condotta del giornalista, non nella duplice apposizione del segreto di stato, ma **nella sicura condanna dell'appellato**, da cui esso per due volte lo avrebbe salvato; e poi, svolgendo un improbabile sillogismo fra il primo e il secondo processo, afferma che, mentre la condanna che esso assume certa per il caso Abu Omar, consentirebbe di affermare il rispetto del limite della verità, l'improbabilità di analoga condanna per il caso Telecom, dalla quale l'appellato, perciò, non sarebbe stato salvato, costituirebbe violazione del limite della verità del fatto presupposto.

Eppure, nella parte in cui aveva ricostruito i fatti, lo stesso Giudice a quo aveva offerto una corretta interpretazione del pensiero del giornalista, a proposito dell'appellato: "*Questi, in due occasioni, a dire del convenuto autore dell'articolo, era stato "salvato", cioè **prosciolto**, grazie a quel segreto di Stato sul quale era chiamato a svolgere una lezione*", **esattamente quel che era successo**.

E che il duplice proscioglimento fosse, nel contempo, l'esito obbligato dell'apposizione del segreto di stato, così dovendosi escludere in radice l'ipotesi di una condanna e una forma di



salvataggio dal processo e da possibili esiti nefasti **è quel fatto certo e documentato**, da cui il giornalista ha preso le mosse.

La forza assertiva dei capi impugnati, che seguono quello appena ricordato e che lo contraddicono, dando luogo a un **palese ed insanabile contrasto interno**, non trova alcun riscontro nel testo e nella logica, di tal che il travisamento della condotta, mediante la sua interpretazione non consentita in malam partem non avrebbe potuto essere più evidente, fin dall'esordio: *<non possono residuare dubbi, per il fatto che l'espressione "salvato dal segreto di Stato" implica **necessariamente** che Marco Mancini non sia stato riconosciuto colpevole solamente grazie al segreto di Stato e che, quindi, era in realtà colpevole degli illeciti richiamati nell'articolo>*.

In prosieguo tale affermazione viene più volte ribadita e sempre in forma apodittica, avendo il Giudice a quo ricavato la sua convinzione dalla diversità delle due vicende processuali:

"Come già detto, l'assunto da cui parte il giornalista è che Marco Mancini fosse colpevole di fatti penalmente rilevanti in entrambi i processi, e che abbia evitato la condanna soltanto perché il segreto di Stato ha impedito di considerare delle fonti di prova da cui emergeva la colpevolezza.

6. Con riguardo alla prima vicenda giudiziaria, ritiene il giudicante che l'onere della prova gravante sui convenuti debba ritenersi raggiunto....

Depurata l'espressione "salvato dal segreto di Stato" dagli accenti accattivanti del linguaggio giornalistico, è dunque sostanzialmente vero, secondo la nozione di verità sopra delineata e secondo la soglia di prova qui richiesta, che Marco Mancini sia stato assolto a causa del segreto di Stato.

8. Non risulta, invece, rispettato il requisito della verità relativamente alla seconda vicenda giudiziaria richiamata nell'articolo.

Si è già detto che anche rispetto a tale vicenda il giornalista ritiene che Mancini fosse stato salvato dal segreto di Stato; e l'espressione "salvato dal segreto di Stato", infatti mai utilizzata dalla difesa dei convenuti, che adoperano quella maggiormente neutra di "beneficiario del segreto di Stato", veicola in modo inequivocabile la notizia che, altrimenti, Mancini sarebbe stato ritenuto colpevole.

Ebbene, ripercorrendo anche in tal caso l'iter giudiziario, stavolta in alcun modo descritto dall'articolista, emerge che così non è perché non si desume che il Mancini fosse colpevole rispetto ai reati ascritti e che invece sia stato assolto per via dell'inutilizzabilità delle fonti di



prova dovuta al segreto di Stato”.

I capi che precedono e che qui si impugnano contrastano con il principio generale, secondo cui il giornalista deve rispondere di quel che ha scritto, essendo inibita al giudice una forzatura o un'interpretazione che ne travisi il pensiero, attribuendogli fatti o opinioni mai espressi:

*"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'aggressione alla dignità comune o sociale della persona può essere individuata sia nel contenuto delle espressioni usate, cioè nel concetto negativo formulato, sia nella sola forma, se oggettivamente ed inequivocamente offensiva di quel decoro minimo che è patrimonio morale di tutti. Nell'una e nell'altra prospettazione, però, **l'interpretazione della frase deve essere obiettiva e concreta, e non suggestiva ed astratta**, di guisa che possa ricavarsi la convinzione, secondo l'id quod plerumque accidit, di una coincidenza dell'opinione personale del soggetto passivo, di per sé decisiva soltanto per perimetrare le doglianze penalmente apprezzabili, con il comune sentire della gente in ordine all'offensività delle espressioni incriminate. **Non è consentito al giudice**, infatti, integrare il pensiero dell'agente, manifestato con completezza, senza insinuazioni, né ricercare conclusioni negative, **forzando, in malam partem**, i limiti formali e concettuali risultanti dal senso palese e dal tenore espressivo, grammaticale e sintattico delle frasi. Ciò che rileva è l'intrinseca o estrinseca offensività dello scritto, la quale non può essere individuata, **surrettiziamente**, nella congettura di ermetiche intenzioni, non ricavabili, secondo la diligenza del lettore medio, dai concetti espressi e dalle parole usate. Per la grossolana forzatura in malam partem, la surrettizia interpretazione, del tutto estranea al contesto comunicativo, al significato letterale e al senso palese della frase che, a contenuto delimitato, non espansivo né insinuante, suona, oggettivamente, collegata all'espressa esigenza di <ridurre lo spazio in video e sui giornali> come critica all'esposizione pubblica di alcuni magistrati. La manifesta illogicità si traduce, sul punto, in difetto assoluto di motivazione e, quindi, in violazione della legge penale per l'errato inquadramento, sanzionabile ex art. 620 lett. 1) cpp, della fattispecie concreta, certa e incontrovertibile, in quella legale, per la non offensività dell'attribuzione di un atto rientrante nell'esercizio del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero e, comunque, per l'omessa subsunzione della stessa, contenuta nella forma, nell'emissione prevista dall'art. 51 c.p.). (così, Cass. Sez. V penale, 24 settembre 1998, n. 1584, ric. Gugliotta)"(così, Corte cass. Sez. V penale, 24 settembre 1998, n. 1584);*



<<3.4. Si osserva, a questo punto, che, quanto al titolo, l'accostamento che si rinviene è tra l'intrapresa, da parte del M., di un'attività nel settore turistico, attraverso una società alla quale era stata comminata una multa per abusivismo: che la multa fosse stata inflitta per una violazione amministrativa è specificato nel sommario e nel successivo contenuto dell'articolo, in cui sono esplicitate molto chiaramente le ragioni della sanzione, anche attraverso il richiamo a un'intervista al Comandante della Polizia Locale, ovvero l'aver destinato un'area di sosta a un parcheggio per camper, senza avere preventivamente conseguito il preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative.

La notizia veicolata attraverso la pubblicazione in questione afferiva, allora, con assoluta evidenza, a una sanzione inflitta alla società Portomario s.r.l. per l'abusiva destinazione dell'area di sosta a un'attività non assentita, perché non assistita dalla necessaria preventiva autorizzazione comunale; nulla autorizzava, nel titolo, nel sommario, e neppure nel corpo dell'articolo, la diversa conclusione che fosse stata inflitta una sanzione penale per illeciti edilizi, in assenza di un qualsivoglia, anche solo implicito, riferimento a una tale eventualità. Dissente il Collegio dalle valutazioni della Corte di appello, che attribuisce al lettore medio l'assimilazione della parola "multa" a una sanzione penale, bastando osservare che, invece, nell'esperienza di qualsiasi cittadino, il predetto vocabolo evoca, piuttosto, una contravvenzione al codice stradale. Del pari ingiustificata l'assimilazione della parola "abusivismo" agli illeciti di natura edilizia, giacché - sempre riferendosi al lettore medio - l'abusivo, per comune cognizione, è proprio chi svolge senza autorizzazione un'attività (venditori ambulanti, gestori di spiagge, e così via) o accede senza titolo in un qualche luogo. **I Giudici di merito, invece, hanno offerto una interpretazione che è frutto di una non consentita forzatura in malam partem, proponendo una lettura surrettizia del testo, del tutto estranea al contesto comunicativo, al significato letterale e al senso palese delle frasi incriminate** (Sez. 5, n. 11928 del 24/09/1998 Rv. 212365) che, invece, per il contenuto delimitato, non esorbitante né insinuante, suonano, oggettivamente - depurate da arbitrarie manomissioni - collegate all'espressa, legittima, esigenza di rappresentare la parabola imprenditoriale e politica della persona offesa, anche attraverso il riferimento a gravi delitti dei quali egli era stato già accusato dalla Procura di Milano, patendo anche la detenzione in carcere, salvo poi a venire assolto nei successivi gradi di giudizio.

Cosicché la lettura che i giudici di merito hanno dato delle parole incriminate e dello stesso



contenuto dell'articolo risulta del tutto arbitraria, perché l'articolo, che si presentava come un'inchiesta svolta dal M. - fin dal suo titolo - aveva posto in luce l'argomento trattato, ovvero il salto di qualità compiuto, dall'imprenditore M. - nonché homo publicus, per avere amministrato, quale vicegovernatore, la Regione Lombardia - passando dal tradizionale settore della sanità, a quello turistico - alberghiero e del divertimento, che è esattamente l'ambito in relazione al quale la sanzione era stata inflitta dai vigili urbani, così come riportato nell'articolo, e cioè che la Portomario s.r.l. era stata sanzionata sì per un'attività abusiva, ma non di natura edilizia e neppure per un illecito avente rilievo penale.

La sentenza impugnata si traduce, dunque, in un errato inquadramento della fattispecie concreta in quella legale, non ravvisandosi il contenuto offensivo che risulta attribuito dai giudici di merito, i quali, tuttavia, vi sono giunti, come si ripete, solo attraverso una mistificante lettura dello scritto.>> (così Cass. pen., Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 503).

La violazione commessa è macroscopica e l'interpretazione offerta non è confortata neppure dal riferimento al lettore medio e non frettoloso del quotidiano, che mai può esser stato indotto a credere, leggendo l'articolo, che il salvataggio di cui l'appellato aveva beneficiato avesse a che vedere con la sua certa condanna, evitata solo grazie al segreto di stato:

<<In tema di diffamazione, onde apprezzare la diffamatorietà di quanto pubblicato (nella specie, trattavasi dell'abbinamento titolo/fotografia) il riferimento al concetto di "lettore medio" per inferirne il giudizio di lesività dell'altrui reputazione non può farsi coincidere con il concetto di "lettore frettoloso", incapace cioè di andare oltre la lettura di titoli e foto, giacché, al contrario, per "lettore medio" deve intendersi un soggetto comunque perspicace e capace di individuare il reale significato delle espressioni utilizzate nel contesto narrativo (da queste premesse, è stata esclusa la diffamatorietà, invece ritenuta in sede di merito, rispetto alla pubblicazione di un articolo che evocava una condotta penalmente rilevante di un medico, corredato da una fotografia che ritraeva altro professionista intento a prestare la sua opera: la Corte ha ritenuto che il "lettore medio" non avrebbe potuto confondere le due situazioni e attribuire al professionista ritratto la condotta dell'altro medico condannato)>> (Cass. pen., Sez. V, 14 novembre 2019, n. 10967);

"In tema di diffamazione, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile - la valenza diffamatoria, si intende - secondo parametri di



comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell'uomo medio (Sez. 5, n. 1365 del 9/11/2022).

Se il Giudice a quo, come avrebbe dovuto fare, anche tenendo conto delle ragioni critiche, per le quali il segreto di stato era stato evocato, avesse attribuito, come fatto nell'incipit della sentenza, a quel riferimento la giusta valenza, avrebbe dovuto riconoscere il rispetto del limite della verità del fatto storico presupposto, tenuto conto della natura dell'intervento e rigettare in toto la domanda, dovendosi riconoscere che il proscioglimento, in entrambi i casi, era il solo esito possibile dei due processi, così rimanendo l'appellato sottratto ad una, *rectius* salvato da una possibile condanna.

Si è chiesto, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, la riforma dei capi impugnati, compreso quello che aveva condannato l'appellante Gianni Barbacetto al pagamento della somma di € 2.400/00, ai sensi dell'art. 12 Legge Stampa, il rigetto in toto della domanda e l'ordine all'appellato di restituzione delle somme, che gli sono state erogate, come qui si documenta (**doc. 1**) essendo il pagamento intervenuto in data 16 maggio 2025, cioè dopo la notifica dell'atto d'appello, in esecuzione dei capi della sentenza, inerenti i profili economici, nonché la riforma di tutti i capi collegati e conseguenti, cioè quello con il quale il Giudice a quo aveva ritenuto sussistenti in capo all'appellante Marco Travaglio una responsabilità, ex art. 2043 c.c., per concorso colposo omissivo in relazione al medesimo fatto; e in capo alla Società la responsabilità, ex art. 11 n. 47/1948.

..*.*.*

Con il secondo motivo si è impugnato il capo con cui è stata disposta, con modalità inedite e inutilmente afflittive per gli appellanti, la pubblicazione della sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c. non rientrando le stesse nella relativa domanda.

Si è eccepito altresì il difetto di motivazione.

L'appellato e solo nelle conclusioni, rassegnate in calce all'atto di citazione, si era limitato a chiedere l'adeguata pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Giudice a quo, pur avendo ritenuto la diffamazione di modesta entità e liquidato un risarcimento parametrato sul minimo della relativa tariffa e pur avendo evocato una richiesta attorea assai più modesta, ha stabilito che andasse " *disposta la condanna dei convenuti alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza in una pagina a scelta dei convenuti del quotidiano **con un richiamo in prima pagina** ("si pubblica a pag. x il dispositivo della sentenza n. ____ del Tribunale di Ravenna relativa all'articolo apparso su questo giornale in*



data 8.8.2021”), con l’indicazione che sarà possibile **leggere la sentenza per esteso in un’apposita sezione online del giornale.**

Nell’edizione online, all’apertura della pagina web, dovrà comparire un pop up recante la seguente dicitura: “*clicca qui per leggere la sentenza per esteso relativa all’articolo apparso su questo giornale in data 8.8.2021*”.

La pubblicazione dovrà avvenire per 3 giorni consecutivi, modalità queste ultime assai più appropriata a diffamazioni di entità tale da rendere un tale rimedio equo e consono agli effetti risarcitori in forma specifica ad esso attribuiti.

La statuizione, oltre che poco chiara e perplessa, sembrerebbe porre in capo agli appellanti l’onere di pubblicare per tre giorni sia il dispositivo che il richiamo in prima pagina sull’edizione cartacea e di postare sull’home page del sito un rimando che indirizzi i lettori a tale provvedimento non è dato sapere per quanto tempo.

Ora il richiamo in prima pagina di un dispositivo, posto all’interno, non si è mai visto né sono a conoscenza degli appellanti precedenti, che confortino tale inedita iniziativa che finirebbe per costare loro, in termini di immagine e di irreversibilità degli effetti, assai più del danno liquidato, rendendo la condanna un dato incancellabile dalla memoria di utenti e lettori, anche in caso di auspicata riforma della sentenza.

Né tale decisione appare motivata al punto da rendere intellegibili e, quindi, impugnabili le ragioni di tale severità se, come lo stesso Giudice a quo ha stabilito, si sarebbe al più in presenza di una diffamazione di modesta gravità.

Dunque la statuizione è abnorme, di difficile esecuzione, stante la perplessità delle indicazioni fornite, di estremo impatto agli occhi di lettori e utenti, del tutto immotivata e inutilmente afflittiva.

In caso di conferma della condanna, dunque, ove la pubblicazione del dispositivo fosse ritenuta ineludibile, si è chiesto che la pubblicazione venga disposta con le modalità ordinarie: il dispositivo della sentenza pubblicato una sola volta all’interno del quotidiano e la motivazione postata sul sito, senza alcun richiamo sulla home page, a disposizione degli utenti per un massimo di tre giorni.

4. LA COMPARSA DI CONTROPARTE. IRRILEVANZA DELLE CENSURE, MOSSE AI MOTIVI D’APPELLO.

Controparte aveva preannunciato una replica a quanto fin qui sintetizzato, sostenendo



l'infondatezza dell'impugnazione, oltre a rilevare, del tutto inutilmente, come essa "*si articola esclusivamente sul primo motivo di appello, in quanto il secondo è ad usum dell'istanza per l'inibitoria*", affermazione quest'ultima in aperto contrasto con il contenuto di tale motivo, con cui si è chiesta la modifica delle modalità di pubblicazione della sentenza.

Si è, tuttavia, limitato a condividere ovviamente si aggiunge la ricostruzione "*fornita dal primo Giudice*" che reputa "*né apodittica e né immotivata*" in quanto corrisponderebbe "*esattamente al contenuto dell'articolo, tanto nella sua espressione letterale quanto in quella in esso racchiusa*", affermazione quest'ultima che non si confronta con il tenore dell'articolo, né con le argomentazioni su cui si fonda il primo motivo. E ciò anche se di seguito trascrive quel che si legge nell'articolo e, lodando l'equilibrismo dialettico invidiabile degli appellanti, un brano dell'atto di citazione.

Retorica ed inutile la domanda posta a corredo della totale assenza di reali obiezioni alla quale, se proprio si deve, si può dare una sola risposta, desumibile da quanto fin qui scritto: salvato dal processo e sottratto ai suoi giudici.

E il richiamo al lettore medio non aiuta le ragioni di controparte, chiaro risultando a chiunque lo legga senza pregiudizi il senso delle poche righe incriminate.

Dopo aver nuovamente e sempre ovviamente condiviso quel che ha scritto il Giudice a quo e trascritto un altro passo dell'appello, con una convinzione non condivisibile, invece, sostiene indiscutibile che "*il Dott. Mancini sia stato sottoposto alla valutazione giudiziaria anche per la vicenda dei dossier Telecom, posto che si legge nella sentenza: Non risulta, invece, rispettato il requisito della verità relativamente alla seconda vicenda giudiziaria richiamata nell'articolo*".

Dopo aver ricostruito del tutto inutilmente la vicenda Telecom, sulla falsariga della motivazione, conclude tanto apoditticamente quanto infondatamente, scrivendo "*La difesa degli appellanti è, quindi, marcatamente sconfessata oltre che dal testo dello scritto anche dai fatti ampiamente documentati in atti*" e poi torna a trascrivere brani della sentenza di primo grado e dell'atto d'appello, cui seguono arresti giurisprudenziali più o meno pertinenti. Anche a leggerle con occhio benevolo, non si può certo dire che l'appellato abbia mantenuto quanto promesso nell'incipit, essendo la sua comparsa del tutto priva di obiezioni di merito alle quali si renda necessario replicare, avuto riguardo non solo al primo, ma anche al secondo motivo d'appello, esaminando il quale, perseverando nell'equivoco iniziale, l'appellato si limita a confutare l'istanza di sospensiva che sarebbe poi stata accolta.



..*.*.*

Tutto ciò premesso e con riserva di replicare alla comparsa conclusionale di controparte, gli appellanti insistono per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

Milano – Bologna, 20 febbraio 2026

Avv. Caterina Malavenda

Avv. Mariachiara Giampaolo

